

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2045/2535

นางอรพินท์ เหล่าธิดิพงศ์

โจทก์

นางบุญมี กังวานสุข

จำเลย

นางบุญมี กังวานสุข จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีมูลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 122)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยเสียเงินค่าตอบแทนเป็นค่าใช้ที่ดินของโจทก์ส่วนที่
จำเลยรुकล้ำแก่โจทก์เดือนละ 100 บาท นับแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2532 เป็นต้นไป
กับให้โจทก์จำเลย ไปจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินชั่วคราวของโรงเรือนจำเลย โดยให้
โจทก์จำเลยเสียค่าใช้จ่ายคนละครึ่ง และให้โจทก์ มีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียน
สิทธิเหนือพื้นดิน เมื่อโรงเรือน ของจำเลยสลายไปทั้งหมด

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้โจทก์จำเลยไปจดทะเบียนสิทธิเป็น
การจำยอมเหนือที่ดินส่วนที่รुकล้ำตามแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข จ.1 โดยให้โจทก์
จำเลยเสีย ค่าใช้จ่าย คนละครึ่ง และให้โจทก์มีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิ
เป็นการจำยอมได้ เมื่อตึกแถวส่วนที่รुकล้ำสลายไปทั้งหมด นอกจากที่แก้คงให้เป็น
ไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 119,118)

ชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 อนุญาตให้ทุเลาการบังคับโดยจำเลยได้วางเงินประกันสำหรับค่าใช้ที่ดินและทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น ส่วนค่าเสียหายรายเดือนเดือน ๆ ไปนั้น จำเลยนำมาวางต่อศาลเมื่อพ้นกำหนด ศาลชั้นต้นจึงถือว่าจำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับต่อไป (อันดับ 91,95,97)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับเงินค่าใช้ที่ดินจะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 นับถึงวันฟังคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับเงินค่าใช้ที่ดินจะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 นับถึงวันฟังคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ